

칭려한 공단! 우리의 얼굴입니다

2018. 3분기 e-감사 결과

2018. 9.

 **NPS 국민연금공단 감사**

목 차

I . 감사개요	1
II . 감사결과	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 사용자 미가입 사업장 정기자료 처리에 관한 사항	3
2. 추납 가능 기간 확인에 관한 사항	4
3. 농어업인 자격확인 명부 처리에 관한 사항	5
4. 사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리에 관한 사항	7
5. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 적정 관리에 관한 사항	8
6. 임의(계속)가입자 기준소득월액 결정에 관한 사항	9
7. 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항	10
8. 사용자 확인 정기자료 처리에 관한 사항	11
9. 공동대표자 변동내역 확인 업무에 관한 사항	12
10. 소멸시효 재기산 반환일시금 지급에 관한 사항	13
11. 차액일시보상금 즉시이체대상자 처리에 관한 사항	16
12. 장애연금 우선 중복급여 조정 확인에 관한 사항	17
13. 장애·유족연금 수급권자 지급정지에 관한 사항	19
14. 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항	21
15. 일부 납부된 연금보험료의 반환에 관한 사항	22
16. 주민등록번호 변경확인대상자(반환일시금) 처리에 관한 사항	23
17. 추가지급(추가미지급) 대상자 처리에 관한 사항	24
18. 유족연금 동순위 수급권자 확인에 관한 사항	25

I . 감사개요

1. 감사목적

- 업무처리 전반에 내재된 위험요소를 조기에 발견·조치함으로써 리스크를 사전에 예방하고,
- 지사의 자가점검 결과에 대한 적정성 여부 확인 및 검증을 통하여 무결점 업무처리를 지원하고자 함

2. 감사대상

- 2018. 4월 ~ 6월 중 지사에 자가점검 대상으로 통보한 건

(단위: 개, 건, 개소)

구 분	감 사 항 목	점 검 건 수	대 상 지 사 ^{주)}
계	31	1,679	109
자 격 분 야	18	1,424	109
급 여 분 야	13	255	80

주) [자격 109개 지사 + 급여 80개 지사] - 중복표출 80개 지사 = 109개 지사

3. 감사기간 및 인원

기 간	감 사 인	감 사 방 법
8. 20.~ 8. 24. (5일)	3급 ○○○ 5급 ○○○	연금클리닉을 활용한 모니터링 감사 및 실지감사 병행

4. 감사 중점사항

- (자격분야) 사업장 자격 확인업무 정리현황 확인 등 18개 항목
- (급여분야) 반환일시금 지급 적정여부 확인 등 13개 항목

Ⅱ . 감 사 결 과

2018년 4월 ~ 6월 지사에 자가점검 대상으로 통보된 31개 점검항목, 1,679건(자격 1,424건/급여 255건)에 대하여 관련 부서 109개소의 처리내역을 확인한 결과, 1,432건(자격 1,267건/급여 165건)은 적정하게 처리하였으나, 자격분야 157건(9개 항목, 72개 지사), 급여분야 90건(9개 항목, 53개 지사)에 대하여는 착오처리·처리누락 사실을 확인하고 현지조치(시정) 처분함.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

현지조치(시정)

【1】

제 목 사용자 미가입 사업장 정기자료 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자) 및 동법 시행령 제19조(당연적용 사업장)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장을 당연적용사업장으로 관리하고 있다.

「국민연금법」 제14조(자격 등의 확인) 및 □□부-365호(2011.03.16.) “사업장 자격관리 유의사항 통보”에 따르면 공단은 사업장 적용과 동시에 사업장 사용자를 사업장가입자로 취득시켜야 하며, 가입누락으로 매월 3일 구축되는 “사용자 미가입 사업장” 명부 대상자에 대하여도 매월 말일까지 사업장 실태조사를 통하여 당연 가입대상인 경우 사업장가입자로 취득처리 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 사업장가입자 당연가입 대상인 사용자를 취득처리 하지 않았다.

그 결과 ■개의 사업장에 연금보험료 00원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 미가입 사용자 ◆명을 사업장가입자로 가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【2】

제 목 추납 가능 기간 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납보험료 납부신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

□□부-1173호(2016.11.28.) “국민연금법 일부개정에 따른 추납확대 업무처리 기준 안내”에 따르면 추납신청서를 제출하는 경우, 그 신청기간이 「국민연금법」 제92조 각 호에 해당하는 적용제외기간 또는 납부예외기간인지 확인하여 접수·처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사에서는 추납신청기간이 연금보험료를 납부하기 전 적용제외 기간(국민연금가입자의 무소득배우자)에 해당되어 추납 신청이 불가한데도 이를 확인하지 않고 추납기간으로 인정하였다.

그 결과 추납신청자 ◆명의 추납신청기간이 감소하였고, 추납보험료 000원이 착오 산정되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명의 자격사항을 재확인하여 추납신청기간을 정정처리하고, 착오 산정된 추납보험료 000원을 환급 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[3]

제 목 농어업인 자격확인 명부 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

「국민연금법시행령」 제57조(농어업인의 범위) 및 □□부-1970호(2010.07.30.) “국민연금법 시행령 개정에 따른 농어업인 확인기준 개선 및 홍보계획 통보”에 따르면 지사에서는 매월 초에 ‘농어업인 확인대상자 명부’를 출력·확인 후 농어업인 비해당자를 익월 자격마감일까지 [표1] “농어업인 비해당 처리기준일”과 같이 비해당 처리하여 농어업인 국고보조금이 잘못 지원되지 않도록 하여야 한다.

[표1] 농어업인 비해당 처리기준일

구분	비해당 처리일
주소변경자	■ 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	■ 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) ■ 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일 속한월의 초일
농어업경영체 해지자	■ 해지일의 다음달 초일

※ 농어업인 국고보조금 지원 기간은 농어업인으로 인정된 날이 속하는 달부터 제외된 날이 속하는 달까지이며, 제외된 날이 초일인 경우 그 해당 월은 지원하지 않음.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 농어업인 비해당 처리일을 잘못 결정하였다.

그 결과 ◆명이 국고보조금 000원을 지원받지 못하고, ◆명이 000원을 잘못 지원 받는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명에 대한 농어업인 비해당일 재확인을 통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 보험료 총 000원을 기준에 맞게 조치 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【4】

제 목 사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 탈퇴한 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득여부에 대한 자격확인 업무를 수행하고 있다.

□□부-1082호(2010.06.25.) “사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리 방법 통보”에 따르면 ‘근로자 없음’ 사유로 탈퇴되는 개인사업장 사용자가 지역소득신고 대상인 경우, 사업장탈퇴담당자는 사업장·지역 간 자격취득상태가 계속 유지될 수 있도록 탈퇴신고서와 함께 지역취득신고서를 접수하여야 하며, 소득활동 종사자임에도 지역소득신고를 거부하거나 안내가 불가능한 경우에는 직권가입조치 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 ◆명을 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴 처리하였으나, 지역가입자로 취득 처리하지 않았다.

그 결과 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ‘근로자 없음’으로 사업장 탈퇴한 개인사업장 사용자에 대하여 사업장 탈퇴일로 지역가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[5]

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 적정 관리에 관한 사항
소관부서 ○○지사
구 분 자격관리 분야
내 용

공단은 신규 취득 사업장가입자의 기준소득월액 결정이후 국민건강보험 보수월액자료와 매월 대사하여 사후 점검을 실시하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제3조(소득의 범위), 제6조(가입자 자격 취득 시와 납부 재개 시의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 □□부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무추진 계획 안내”에 따르면 공단은 전월 1일부터 말일까지 국민연금 및 건강보험에 취득 신고한 가입자 중 신고 소득월액이 건강보험보다 낮게 신고 된 가입자를 확인대상으로 하여 매월(3일경) 명부를 구축하며, 지사에서는 명부구축 해당 월 자격변동 마감일까지 적정 기준소득월액으로 변경(정정) 처리하고 확인결과를 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사는 실제 소득과 다르게 신고 된 가입자 ◆명을 기한 내에 적정 소득월액으로 변경(정정) 처리하지 않았다.

그 결과 ◆명의 취득 시 기준소득월액을 부적정하게 관리하여 사업장가입자 보험료 추가고지금액이 000원 발생하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명의 취득 시 기준소득월액을 건강보험 신고소득 등 사후점검 결과 확인된 소득으로 정정 처리하고, 보험료 000원을 추가 고지하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[6]

제 목 임의(계속)가입자 기준소득월액 결정에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제10조(임의가입자) 및 제13조(임의계속가입자)에 따라 무소득 배우자나 기초수급자도 본인이 가입을 희망하는 경우, 임의 또는 임의계속 가입자로 가입처리 하고 있다.

「국민연금법시행령」 제10조(임의가입자 등의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 ▲▲51104-217호(2001.05.26.) “기초수급자가 임의(계속)가입하는 경우 표준소득월액 결정방법 등 통보”에 따르면 생계급여 및 의료급여 수급자가 아닌 임의가입자는 소득을 중위수 이상으로 결정하고, 소득이 있는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 신청 직전에 조사된 소득으로 기준소득월액을 결정하며, 소득이 없는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 최저금액으로 기준소득월액을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 기초수급자의 기준소득월액을 해당 가입자의 가입직전 조사된 소득과 불일치하게 결정하거나, 기초수급자가 아닌 임의가입자의 소득을 중위수 미만으로 결정하였다.

이에 따라 이미 납부한 연금보험료를 재계산한 결과 ◆명에게 환급금액 000원이 발생하였고, ◆명에게는 추가고지 금액 000원이 발생하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 연금보험료를 과다 부과한 ◆명에 대하여 000원을 환급조치 하고, ◆명에 대하여는 과소 납부한 연금보험료 000원을 추가징수 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【7】

제 목 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

□□팀-774호(2005.03.18.) “임의계속가입시 농어업인 해당여부 확인절차 개선”에 따르면 농어업인 지역가입자가 60세 도달 상실일이 속하는 달의 다음달 부터 3개월 이내에 임의계속가입을 신청한 경우, 농어업인에서 제외되는 사유에 해당되지 않으면 별도의 농어업인 확인서 등의 제출이 없더라도 농어업인으로 인정하여 연금보험료를 지원하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 60세 도달 상실 후 3개월 이내에 지역임의계속 가입을 한 농어업인 지원 대상 가입자에게 연금보험료 국고지원을 하지 않았다.

그 결과 ◆명이 농어업인 국고지원 000원을 받지 못하는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ◆명에 대하여 농어업인 연금보험료 000원을 소급지원하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[8]

제 목 사용자 확인 정기자료 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자를 제외하고 있다.

□□부-85호(2014.01.15.) “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따르면 국민연금 가입사업장의 사용자와 주소가 국세청 사업자등록자료상의 사용자 및 소재지가 상이한 경우, 본부는 해당 사업장을 확인대상 정기자료로 구축하고 지사는 사용자 정보를 확인한 후 다음 달 자격변동마감일까지 사용자를 자격변동처리 하여야 한다. 또한 근로자에서 사용자로 변경된 ‘연금보험료 지원 이력이 있는 사용자’에 대해서는 연금보험료 지원 적정여부를 확인하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 ◆명에 대하여 다음 달 자격변동마감일까지 사용자 자격확인 및 변경처리를 하지 않았다.

그 결과 보험료 지원제외 대상인 사용자 ◆명에게 연금보험료 지원금 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 사용자 확인대상 사업장을 업무 기준에 맞게 처리하고, 착오 지원된 연금보험료 000원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【9】

제 목 공동대표자 변동내역 확인 업무에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(공동대표자 포함)를 제외하고 있다.

□□부-963호(2016.07.05.) “공동대표자 정기 확인업무 시행안내”에 따르면, 공단은 사업장 자격관리의 적정성을 도모하고 연금보험료 지원 환수금 발생을 사전 예방하기 위하여 공동대표자에 대한 정기 확인업무를 신설하고 공동대표자의 변동내역 확인¹⁾을 적기²⁾에 처리하도록 하였다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사에서는 공동대표자 ◆명에 대하여 변동내역 확인업무를 적기에 수행하지 않았다.

그 결과 보험료 지원제외 대상인 공동대표자 ◆명에게 공동대표 취임이후 연금보험료 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 공동대표자 변경을 기준에 맞게 처리하고, 착오 지원된 연금보험료 000원을 환수하시기 바랍니다.

1) 공동대표신규 취임, 퇴임에 따라 사용자 취득 및 사업장 사용자 내용변경

2) 확인명부 구축 익월 자격마감일까지

현지조치(시정)

【10】

제 목 소멸시효 재기산 반환일시금 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 가입자 자격상실 후 1년 경과, 국적상실·국외이주 및 타 공적연금 가입사유로 반환일시금 수급권이 발생하였으나 미 청구 중 수급권이 소멸된 자가 2007.7.23. 이후 급여지급연령에 도달하거나 사망한 경우에는 그 때부터 소멸시효를 새로이 진행하여 반환일시금을 지급하고 있다. (2007.7.23. 법 제116조 신설)

□□팀-4343호(2007.08.08.) “외국인의 급여청구방법 및 반환일시금 소멸시효 재기산에 관한 업무처리지침 통보”에 따르면 소멸시효 재기산 대상 반환일시금의 지급사유와 발생일은 최초 지급사유와 발생일이 되며, 가산이자계산종료일은 반환일시금 지급사유발생일이 된다. 단 ‘가입자 자격상실 후 1년 경과’ 사유는 가입자 자격상실 후 1년 경과일로부터 5년이 되는 날을 가산이자계산종료일로 하되, 그 전에 급여지급연령도달, 국적상실·국외이주, 타 공적연금 가입 사유가 발생한 경우에는 해당 지급사유발생일³⁾을 가산이자계산종료일로 한다.

1. 반환일시금 수급권 소멸 확인 누락

가입자 자격상실 후 1년 경과, 국적상실·국외이주, 타공적연금 가입사유로 반환일시금 수급권이 발생하였으나 소멸시효 완성 전에 재가입하여 다시 가입자가 되면 법 제79조에 의거 반환일시금 수급권이 소멸되므로 반환일시금 수급권 발생 이후 가입이력 유무 및 가입대상 여부 등 자격 적정성을 확인하여야 한다.

3) 해당 사유가 지급연령 도달인 경우에는 해당 사유발생일(생일)의 전날

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 ‘가입자 자격상실 후 1년 경과’ 사유로 반환일시금 지급권이 발생하였으나 소멸시효 완성 전에 재가입하여 기존의 ‘1년 경과’ 지급사유는 소멸되었는데도 반환일시금 지급사유를 소멸시효 재기산으로 착오처리 하였다.

그 결과 반환일시금 지급자 ◆명에게 000원을 과소 지급하였다.

2. 국외이주일 판단 착오처리

공단은 가입자 또는 가입자였던 자가 국적을 상실하거나 국외로 이주한 때 반환일시금을 지급하고 있다.

□□부-3278호(2017.12.21.) “「해외이주법」 개정에 따른 국외이주일 판단 기준 개정”에 따르면 내국인은 연고·무연고이주, 현지이주 여부에 따라 국외이주일 판단기준이 달라지므로 반드시 이주종류를 확인한 후 국외이주일을 판단해야 하며, 2017.12.21.전 거주여권을 발급받은 경우에는 종전 지침에 따라 처리해야 한다.

〈국외이주 사유 반환일시금 지급 기준(2017.12.21.전 거주여권 발급)〉	
구분	지급사유발생일
거주여권 발급받고 출국 (연고·무연고 이주)	- 출국 전 청구: 청구일 - 출국 후 청구: 출국일
출국 후 거주여권 발급(현지이주*)	거주여권 발급일
국외이주일에 가입자 자격 유지	자격상실일의 전날

* 영주권자가 국내·외에서 거주여권 발급

그리고 외국인은 본국귀환 시 사회보장협정 체결, 상응성 또는 체류자격⁴⁾이 인정되는 경우 예외적으로 반환일시금을 지급하고 있으며, □□팀-2523호(2007.05.14.) “국민연금법 개정에 따른 업무처리지침 통보”에 따르면 ‘체류자격 해당 외국인’의

4) 출입국관리법 시행령 [별표1] E-8(연수취업), E-9(비전문취업), H-2(방문취업)

지급사유발생일은 출국일이며, 법 시행일 이전에 본국으로 출국한 경우 지급사유 발생일은 법 시행일인 2007. 5. 11.이다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 소멸시효 재기산 대상 반환일시금을 지급 하면서 국외이주일을 잘못 판단하여 지급사유발생일 등을 착오처리 하였다.

그 결과 반환일시금 수급자 ◆명의 반환일시금을 착오 산정하여 000원을 과소 또는 과다 지급하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ◆명에 대하여 반환일시금 지급사유 및 지급사유발생일을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과소 지급된 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ◆명에 대하여 반환일시금 지급사유 및 지급사유발생일을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과소 지급된 000원을 추가지급하고, 과다 지급된 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【11】

제 목 차액일시보상금 즉시이체대상자 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 가입자 사망 시 유족연금을 수급할 배우자가 없는 경우 가입자의 25세 미만 자녀 또는 19세 미만 손자녀에게 유족연금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제81조(유족연금과 사망일시금의 관계)에 따르면, 25세 미만의 자녀 또는 19세 미만의 손자녀인 유족연금 수급권자가 25세 또는 19세 도달로 수급권이 소멸할 때까지 지급받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적을 경우 그 차액을 일시금(유족차액일시보상금)으로 지급하여야 한다. 또한 지사는 수급권자의 권익 보호를 위하여 자녀(손자녀)의 유족연금 수급권 소멸일이 속한 달의 다음 달 초일에 '연금 즉시이체대상자 명부'를 확인한 후 신속하게 이체하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 2개 지사는 25세 도달로 수급권이 소멸된 자녀가 지급 받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적어 '연금 즉시이체대상자'로 '일일확인대상 현황(연금)'에 표출되었는데도 이를 처리하지 않았다.

그 결과 연금 즉시이체대상자 ◆명에게 유족차액일시보상금 000원이 지급 되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급권자 ◆명에게 유족차액 일시보상금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【12】

제 목 장애연금 우선 중복급여 조정 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 장애연금 수급자가 동일한 사유로 타 법령상 급여를 받을 수 있는 경우에는 장애연금이 발생한 때부터 해당연금액을 1/2 감액하여(우선 중복 조정) 지급하고 있다.

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정) 및 □□부-17호(2010.01.06.) “우선중복급여 조정 확인 대상자 확인업무 개선(안)통보”에 따르면 연금청구 시점에 법 제113조에 열거된 재해보상급여를 수령하지 않고 지급사유가 업무상 재해임이 명백 또는 불명확한 상태에서 연금을 먼저 청구하는 경우에는 장애연금액의 1/2을 우선적으로 감액지급하고, 이후 6개월 주기로 산재 장해급여 등 수령여부를 확인하여 중복급여 조정 해제 여부를 결정하여야 한다.

또한 산재법상 장해급여를 받을 수 있는 경우로 보아 우선 중복조정하였으나 장해급여를 수령하지 못하고 치료 중 사망하였거나, 산재 불승인 또는 장해급여를 지급받지 못하고 재해보상 청구권의 소멸시효(3년)가 완성된 경우에는 미지급된 급여(1/2)를 추가 지급하여야 한다.

그런데 ○○지사는 장애연금 수급자 ○○○이 상병보상연금 수령 중 사망하였으므로 산재 장해급여 수령여부나 향후 수령 가능성을 확인하여 중복급여 조정

해제 여부를 결정해야 하며, 산재 수급내역이 없고 추후 수령 가능성이 없는 경우에는 우선 중복급여 조정 해제처리를 해야 하는데도 해제처리를 하지 않았다.

그 결과 사망한 장애연금 수급자의 장애연금 미지급급여 000원을 추가지급 하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 망(亡) ○○○의 장애연금 우선 중복급여 조정 해제 및 미지급급여 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【13】

제 목 장애·유족연금 수급권자 지급정지에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 장애연금이나 유족연금의 지급사유가 발생한 경우 그와 같은 사유로 수급권자가 제3자로부터 수령한 금품이 손해배상액에 해당되면 그 배상액의 범위에서 장애연금이나 유족연금을 지급정지하고 있다.

「국민연금법」 제114조(대위권 등)제2항, □□부-1596호(2017.06.13.) “「손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침」시달” 및 □□부-3005호(2017.11.23.) “보험회사의 손해배상액에 대한 일실이익 산출 기준 보완 안내”에 따르면 법원의 판결(화해권고, 조정 등 포함) 또는 합의서 등을 통해 일실이익이 명확하게 확인되고 결정된 손해배상액을 ‘전액수령’한 경우에는 명확방법으로, 명확방법 적용대상 외의 방법으로 손해배상액을 수령한 경우 및 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우에는 불명확방법에 의하여 수급자의 일실이익을 산출한 후 지급정지기간을 산정하여야 한다. 또한 불명확방법에 의한 유족연금 수급권자의 일실이익은 가입자의 일실이익 중 민법 제1009조에 의한 수급권자의 법정상속분만을 법상 손해배상액의 범위로 인정한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 장애·유족연금 수급권자의 일실이익을 명확 또는 불명확 방법으로 산정하면서 일실이익을 착오 산정하였다.

그 결과 장애·유족연금 수급자 ◆명의 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간을 잘못 산정하여 장애·유족연금 000원을 과소 또는 과다 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 장애·유족연금 수급자 ◆명에 대하여 지급 정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하여 과소 지급된 000원을 추가지급하고, 과다 지급된 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【14】

제 목 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 장애연금이나 유족연금의 지급사유가 발생한 경우 그와 같은 사유로 수급권자가 제3자로부터 수령한 금품이 손해배상액에 해당되면 그 배상액의 범위에서 장애연금이나 유족연금을 지급정지하고 있다.

□□부-1565호(2015.10.15.) “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 제3자 가해로 인한 장애·유족연금의 지급사유 발생일이 피해자인 가입자의 연령 기준으로 만60세 이상인 경우 법 제114조의 적용범위에서 제외하되, 판결로 일실 이익이 있는 것으로 확인된 경우 또는 판례에 의하여 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종⁵⁾에 종사하는 자가 지급사유발생 당시 그 가동연한이 종료되지 않은 경우에는 예외적으로 장애·유족연금의 지급을 정지하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 유족연금 지급결정시 판결로 일실이익이 있는 것으로 명확히 확인 되지 않거나 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종에 종사하지 않았음에도 유족연금을 지급정지 하였다.

그 결과 유족연금 지급결정시 000원을 착오 지급정지 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○○에 대하여 일실 이익 및 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고 착오 지급 정지한 유족연금 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

5) (65세) 의사, 한의사, 농민, 치과의사, 소설가, 플라스틱제조업자, 개인약국 경영약사, 소규모주식회사 대표이사
(70세) 변호사, 목사, 법무사, 승려

현지조치(시정)

【15】

제 목 일부 납부된 연금보험료의 반환에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 노령연금 또는 유족연금 수급권자에게 일부 납부된 연금보험료가 있는 경우 일부납부월 반환금을 지급하고 있다.

□□부-3512호(2011.12.08.) “일부 납부월 가입기간 산입 관련 국민연금법 시행에 따른 업무처리지침 통보”에 따르면 일부 납부월 추가납부금 납부를 청구하지 않고 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 경우에는 노령연금 또는 유족연금 지급결정일로부터 최초의 연금지급월 말일까지 반환하도록 하였다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 노령·유족연금 수급자 ◆명의 일부 납부월 반환금을 지급처리 하지 않았다.

그 결과 노령·유족연금 수급자 ◆명에게 일부 납부된 연금보험료 000원을 최초 연금지급월 말일까지 반환하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 노령·유족연금 수급자 ◆명에 대하여 일부 납부월 반환금 000원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【16】

제 목 주민등록번호 변경확인대상자(반환일시금) 처리에 관한 사항
소관부서 ○○지사
구 분 급여관리 분야
내 용

공단은 가입기간이 10년 미만인 가입자 또는 가입자였던 자가 60세가 된 때 반환일시금을 지급하고 있으며, 반환일시금 수급자의 주민등록번호가 변경(정정)된 경우 반환일시금 수급권 변경처리를 하도록 하고 있다.

□□부-1079호(2013.04.11.) “생년월일 변경(정정)에 따른 반환일시금 업무처리 방법 개선 통보”에 따르면 60세 도달로 반환일시금을 지급받은 자의 생년월일이 정정된 경우 ‘정정된 60세 생일’이 지급사유발생일이 되는 것이 원칙이며, ‘정정된 60세 생일’이 자격상실일 전으로 변경된 경우에는 60세 생일 이후 ‘최종 자격상실일’로, ‘정정된 60세 생일’이 자격상실일 후로 변경된 경우에는 ‘정정된 60세 생일’로 반환일시금 지급사유발생일을 변경 처리해야 한다.

그런데 ○○지사는 60세 도달로 반환일시금을 지급받은 ○○○의 주민등록번호가 변경되어 ‘주민등록번호 변경확인대상자’로 표출되었음에도 지급사유발생일을 변경하지 않고 미해당 처리하였다.

그 결과 반환일시금 수급자 ○○○에게 000원을 과소 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 주민등록번호 변경확인대상자 ○○○에 대하여 반환일시금 지급사유발생일을 업무처리기준에 맞게 처리하고 과소 지급된 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【17】

제 목 추가지급(추가미지급) 대상자 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 연금 지급 후 수급권 변동, 내용변경 및 미납보험료 납부 등의 사유로 지급할 금액이 발생할 경우 이를 추가지급하고 있으며, 추가지급 대상자가 사망한 경우에는 이를 추가지급 미지급급여로 지급하고 있다.

□□부-848호(2013.05.30.) “추가지급대상자 일제 정리 안내” 및 □□부-2011호(2014.11.04.) “추가지급 대상자 명부 송부”에 따르면 공단은 급여지급 후 추가로 지급할 금액이 발생할 경우 ‘추가지급 대상자 명부’를 구축하여 관리하고 지사는 매월 26일 추가지급 대상자를 확인하여 다음 달 말일까지 청구안내 및 지급처리(지급보류) 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 연금 추가지급 대상자에 대해 추가지급 또는 보류등록 처리를 하지 않았다.

그 결과 수급자 ◆명에 대하여 000원의 추가지급(추가미지급) 급여가 지급 되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 추가지급하지 않은 ◆건 000원에 대해 업무처리 기준에 맞게 처리하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【18】

제 목 유족연금 동순위 수급권자 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 배우자인 유족의 유족연금 수급권이 「국민연금법」 제75조(유족연금 수급권의 소멸)에 따라 소멸되거나, 동법 제76조(배우자에 대한 유족연금의 지급 정지)에 따라 정지된 때에는 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 25세 미만 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

□□부-1293호(2016.11.24.) “국민연금법 일부개정에 따른 급여업무처리지침 안내”에 따르면 유족연금을 지급받을 수 있는 유족인 자녀의 연령을 19세 미만에서 25세 미만으로 상향하였고, 개정법 시행일(‘16.11.30.) 이후 배우자의 유족연금 수급권을 승계할 당시 25세에 도달하지 않은 자녀의 경우에도 유족연금 수급권 변경을 인정하고 있다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 법 시행일(‘16.11.30.) 이후 유족연금 수급권 승계 당시 25세 미만인 자녀를 수급권 변경대상자에서 누락하였다.

그 결과 ◆명이 유족연금 동순위 수급권자에서 누락되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 업무처리기준에 맞게 ◆명을 동순위 유족연금 수급권자로 결정하시기 바랍니다.